

3° Juzgado Civil de Santiago

ROL: C-4713-2025		Fecha Ingreso: 01/04/2025 12:13 - OJV	
Caratulado: JURI/ARAYA			
Procedimiento: Sumario			
Materia: [O03A] Otros Sumarios			
Estado Administrativo: Sin archivar		Ubicacion: Digital	
Cuaderno: Principal			
Etapa: Notificación demanda y su proveído		Estado Procesal: Tramitación	
Fecha Impresin: 04/06/2025 16:29		Tipo causa: No masiva	

Litigantes

Sujeto	RUT	Persona	Nombre o Razn Social
DTE.	15336688-8	NATURAL	JORGE ALEJANDRO JURI LASO
DDO.	6085539-0	NATURAL	AÍDA ROSEMARIE LASO TIRAPEGUI
DDO.	9981247-8	NATURAL	CHRISTIAN MAURICIO ADRIÁN ARAYA LASO
AB.DTE	15999889-4	NATURAL	FRANCO LUIS ANABALÓN CHACANA

Tabla de contenidos

1. Principal1

1.1. Resolución: Apercibimiento poder y/o título - 02/04/2025 (Folio 2)1

1.1.1. Escrito: Ingreso demanda - 01/04/2025 (Folio 1) 2

1.2. Resolución: Pospone inicio de la tramitación - 10/04/2025 (Folio 4) 8

1.2.1. Escrito: Cumple lo ordenado - 04/04/2025 (Folio 3)9

1.3. Acredita Poder - 14/04/2025 (Folio 5)10

1.4. Resolución: Pospone inicio de la tramitación - 05/05/2025 (Folio 7)12

1.4.1. Escrito: Curso progresivo a los autos - 22/04/2025 (Folio 6)13

1.5. Resolución: Da curso a la demanda y cita a comparendo - 19/05/2025 (Folio 9)14

1.5.1. Escrito: Cumple lo ordenado - 07/05/2025 (Folio 8) 16

NOMENCLATURA	:1. [193]Apercibimiento poder y/o título
JUZGADO	:3° JUZGADO CIVIL DE SANTIAGO
CAUSA ROL	:C-4713-2025
CARATULADO	:JURI/ARAYA

Santiago , DOS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTICINCO

Constitúyase el mandato judicial dentro del plazo y bajo el apercibimiento contenido en el artículo segundo inciso cuarto de la ley 18.120.

En Santiago , DOS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTICINCO, se Notificó por el estado diario, la resolución precedente



PROCEDIMIENTO: SUMARIO

MATERIA: CESE DE GOCE GRATUITO Y DESIGNACION DE ADMINISTRADOR
PROINDIVISO.

DEMANDANTE: JORGE ALEJANDRO JURI LASO

RUT: 15.336.688-8

DOMICILIO: HUÉRFANOS 1147, OFICINA 450, SANTIAGO, REGIÓN
METROPOLITANA.

CORREO ELECTRÓNICO: JORGE.JURI.L@GMAIL.COM

ABOGADO: FRANCO ANABALÓN CHACANA.

RUT: 15.999.889-4

DOMICILIO: HUÉRFANOS 1147, OFICINA 450, SANTIAGO, REGIÓN
METROPOLITANA.

CORREO ELECTRÓNICO: FANABALON@ALABOGADOS.CL.

DEMANDADO 1: AIDA ROSEMARIE LASO TIRAPEGUI

RUT: 6.085.539-0

DOMICILIO: CALLE DIAGONAL PARAGUAY N°254, DEPARTAMENTO N°503 D,
COMUNA Y CIUDAD DE SANTIAGO.

DEMANDADO 2: CHRISTIAN MAURICIO ADRIAN ARAYA LASO

RUT: 9.981.247-8

DOMICILIO: CALLE DIAGONAL PARAGUAY N°254, DEPARTAMENTO N°503 D,
COMUNA Y CIUDAD DE SANTIAGO.

EN LO PRINCIPAL: SOLICITA SE ORDENE CESE EL GOCE GRATUITO SOBRE INMUEBLES QUE INDICA. **EN EL PRIMER OTROSI:** SOLICITA DESIGNE ADMINISTRADOR PRO INDIVISO DE BIENES COMUNES; **EN EL SEGUNDO OTROSÍ:** ACOMPAÑA DOCUMENTOS CON CITACIÓN. **EN EL TERCER OTROSI:** SOLICITUD QUE INDICA; **EN EL CUARTO OTROSÍ:** PATROCINIO Y PODER.

S.J.L EN LO CIVIL.

JORGE ALEJANDRO JURI LASO, empresario, cedula de identidad: N°15.336.688-8, domiciliado para estos efectos en Huérfanos N° 1147, oficina N° 450, comuna de Santiago, Región Metropolitana, correo electrónico jorge.juri.l@gmail.com a S.S., con respeto digo:

Que, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 2304, y siguientes del C.C., 2305, 2083 del mismo cuerpo legal, y 653 y 655 del C.PC., vengo en demandar en juicio sumario a doña **AIDA ROSMERIE LASO TIRAPEGUI**, cedula de identidad N°6.085.539-0, dentista de profesión, y a don **CHRISTIAN MAURICIO ADRIAN ARAYALASO**, cedula de identidad N°9.981.247-8, abogado de profesión, ambos domiciliados en Diagonal Paraguay N°254, departamento N°503 D, comuna de Santiago, Región Metropolitana, con el fin de que SS. declare el cese del goce gratuito que los demandados mantienen sobre los bienes raíces que se individualizan y que pertenecen en comunidad conforme certificado de posesión efectiva de doña Marta Adriana Tirapegui Domínguez, a raíz de la herencia habida a su fallecimiento, de conformidad con lo que pasa a señalarse.

1.- Con fecha 14 de noviembre de 2020, doña Marta Adriana Tirapegui Domínguez, viuda, cedula de identidad N°2.894.255-9, falleció en la ciudad de Santiago, constando como ultimo domicilio aquel ubicado en Diagonal Paraguay 254, departamento 504 – D, Santiago, Región Metropolitana. Asimismo, se constituye inscripción de Defunción N°3.209, Año 2020, Circunscripción Santiago.

2.- Ahora bien, del Duplicado de Certificado de Posesión Efectiva, emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación, con fecha 10 de noviembre de 2021, y que se acompaña en estos autos, constan como herederos:

- Marisol Elizabeth Laso, cedula de identidad N°6.031.231-1, en su calidad de hija de la causante, domiciliada en Guadarrama 1264, Las Tirapegui, Las Condes, Región Metropolitana.

- Aida Rosemarie Laso Tirapegui, cedula de identidad N°6.085.539-0, en su calidad de hija de la causante, domiciliada en Monjitas N°357, Departamento N°34, Santiago, Región Metropolitana.

- Jorge Alejandro Juri Laso, cedula de identidad N°15.336.688-8, en su calidad de nieto de la causante, en representación de Marta Adriana Laso Tirapegui, en su calidad de hija de la causante y fallecida el 28 de mayo de 1982.

3.- Que, a saber, dentro de la masa hereditaria constan los siguientes bienes:

- Inmueble no agrícola, N° Rol SII 387-383, comuna de Santiago, Inscripción CBR: Fojas 34771, N°50450, año 2022, Santiago.

- Inmueble no agrícola, N° Rol SII 387-384, comuna de Santiago, Inscripción CBR: Fojas 34772, N°50451, año 2022, Santiago.

- Inmueble no agrícola, N° Rol SII 387-491, comuna de Santiago, Inscripción CBR: Fojas 34771, N°50450, año 2022, Santiago.

- Inmueble no agrícola, N° Rol SII 423-429, comuna de Santiago, Inscripción CBR: Fojas 34773, N°50452, año 2022, Santiago.

-Inmueble no agrícola, N° Rol SII 3228-3, comuna de Santiago, Inscripción CBR: Fojas 13163 vta, N°12200, año 2022, San Miguel.

4.- Señalar, que, desde la muerte de Marta Tirapegui Domínguez, esto es, con fecha 14 de noviembre de 2020, la parte demandada de estos autos, ejerce exclusivamente el goce gratuito de los bienes raíces comunes referidos, sin tener título especial que habilite a ello, sin permitir que el suscrito pueda ejercer igual facultad, de manera que procede se ponga termino a dicho goce gratuito y me pague la proporción que me corresponde.

5.- Que, a mayor abundamiento, mencionar que los demandados de los presentes autos, también se encuentran en dicha condición, respecto a la causa Rol C-6511-2022, seguida ante el 6° Juzgado Civil de Santiago, caratulado “LASO con ARAYA”, en la cual se solicitan nulidades conforme a una serie de actos realizados por Aida y Christian en relación a los inmuebles de doña Marta Tirapegui Domínguez. Asimismo, consta causa penal Rit 1770-2024, seguida ante el 7°Juzgado de Garantía de Santiago, por los delitos de Apropiación Indebida, administración Desleal y Contrato Simulado, en relación a los demandados ya individualizados y respecto a los inmuebles de doña Marta Tirapegui Domínguez.

6.- De esta manera, se están conculcando mis derechos hereditarios, pues los citados inmuebles podrían haber producido una renta con su arriendo, proporcional a los derechos hereditarios que me corresponde, por lo que vengo en solicitar a SS. que de conformidad a lo dispuesto en los artículos 2304 y siguientes del C.C. y 655 y 653 del C.P.C, ordene a los demandados el cese inmediato en el goce gratuito en las referidas propiedades, debiendo restituir dicho goce exclusivo en la medida y a quien corresponda, dentro de tercero día de ejecutoriada la sentencia que se dicte en autos, como asimismo, solicito a SS. que se ordene se pague lo que en derecho corresponde a contar de la fecha de la muerte de doña Marta Adriana Tirapegui Domínguez, o en subsidio a la fecha que SS. determine, reservándome el derecho a discutir sobre el monto de los perjuicios y/o frutos en la etapa de cumplimiento del fallo, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 173 del C.P.C.

POR TANTO, de conformidad a lo expuesto y según lo dispuesto en los artículos 2304 y siguientes del C.C., 2305 y 2081 del mismo cuerpo legal y 655 y 653 del C.P.C y demás disposiciones legales pertinentes,

RUEGO A US. tener por interpuesta demanda, en procedimiento sumario, de cese de goce gratuito sobre los inmuebles referidos en lo principal, en contra de los demandados, ya individualizados, decretando en definitiva que cesa este, restituyendo el mismo en la medida y a quien corresponda, debiendo pagarse los frutos correspondientes, desde la data del fallecimiento de Marta Tirapegui Domínguez, o desde la fecha que SS. determine conforme a derecho, reservándome la facultad de discutir el monto de los perjuicios en la etapa de

cumplimiento del fallo o en otro juicio diverso, según lo dispuesto en el artículo 173 del C.P.C., con costas.

PRIMER OTROSI: SOLICITO A S.S., que en virtud del artículo 653, 654 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y demás normas legales contenidos en el Código Civil y otros cuerpos normativos, fije audiencia para dentro del 5 día hábil de notificada al último demandado de autos con el fin de designar a un administrador proindiviso de bien común conforme a los fundamentos de hecho y de Derecho esgrimidos en Lo Principal del libelo que, por razones de economía procesal doy por expresa e íntegramente reproducidos, y agregando que propongo sea designada como Administrador Pro Indiviso de los bienes comunes dejados por la causante Marta Tirapegui Domínguez a su heredera doña **MARISOL ELIZABETH LASO TIRAPEGUI**, cedula de identidad N°6.031.231-1 o a quien S.S. determine en conformidad a los artículos 653 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.

SEGUNDO OTROSI: SOLICITO A S.S., se tengan por acompañados, con citación, los siguientes documentos:

- 1.- Duplicado de Certificado de Posesión Efectiva correspondiente a doña Marta Adriana Tirapegui Domínguez, emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación con fecha 28 de febrero de 2025.
- 2.- Certificado de defunción de doña Marta Adriana Tirapegui Domínguez.
- 3.- Certificado de Dominio Vigente de las propiedades:
 - Inmueble no agrícola, N° Rol SII 387-383 y Rol 387-491, comuna de Santiago, Inscripción CBR: Fojas 34771, N°50450, año 2022, Santiago.
 - Inmueble no agrícola, N° Rol SII 387-384, comuna de Santiago, Inscripción CBR: Fojas 34772, N°50451, año 2022, Santiago.
 - Inmueble no agrícola, N° Rol SII 423-429, comuna de Santiago, Inscripción CBR: Fojas 34773, N°50452, año 2022, Santiago.
 - Inmueble no agrícola, N° Rol SII 3228-3, comuna de Santiago, Inscripción CBR: Fojas 13163 vta, N°12200, año 2022, San Miguel.

TERCER OTROSI: SOLICITO A S.S., determinar el valor mensual del goce de los inmuebles en cuestión, solicitando se decrete tasación del valor de mercado y de sus rentas mensuales de arrendamiento.

CUARTO OTROSÍ: RUEGO A S.S., tener presente que, vengo en este acto en designar abogado patrocinante, y conferir poder conforme a las facultades contenidas en ambos incisos del artículo 7 del Código de Procedimiento Civil, especialmente las facultades de desistirse en primera instancia de la acción deducida, aceptar la demanda contraria, absolver posiciones, renunciar los recursos o los términos legales, transigir, comprometer, otorgar a los árbitros facultades de arbitradores, aprobar convenios y percibir al abogado Sr. **FRANCO ANABALÓN CHACANA**, cédula de identidad N° 15.999.889-4, domiciliado en Huérfanos N° 1147, oficina N° 450, comuna de Santiago, Región Metropolitana, correo electrónico para fines de notificación fanabalon@alabogados.cl

NOMENCLATURA : 1. [101]Pospone inicio de la tramitación
JUZGADO : 3º Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-4713-2025
CARATULADO : JURI/ARAYA

Santiago, diez de abril de dos mil veinticinco

Rcm.

En atención a la modificación introducida por la Ley N° 21.394 al artículo 7 de la Ley N° 20.886, previo a resolver, ratifíquese la firma electrónica simple ante la señora Secretaria del Tribunal, por vía remota, dentro de tercero día, bajo apercibimiento de tenerse por no presentada.

Para tal efecto, la parte deberá conectarse a la plataforma zoom, de lunes a viernes, en el plazo antes referido, a las 10:00 horas, debiendo exhibir cédula de identidad e indicar el rol de la causa, en el siguiente enlace:

<https://zoom.us/j/5058869668> (ID de reunión: 505 886 9668)

Lo anterior, sin perjuicio del derecho de la parte a comparecer personalmente al Tribunal, ubicado en calle Huérfanos N° 1409, piso 17, en días hábiles, de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas.

Proveyó doña MARIA SOLEDAD OYANEDEL RODRIGUEZ, Juez Suplente.

En Santiago, a diez de abril de dos mil veinticinco, se notificó por el estado diario, la resolución precedente



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: PNTZXTSXEPW

SE TENGA POR CUMPLIDO LO ORDENADO, EN SUBSIDIO, ALEGA ENTORPECIMIENTO.

3° S. J. L. EN LO CIVIL DE SANTIAGO.

FRANCOANABALÓN CHACANA, abogado, por la parte demandante de **JORGE ALEJANDRO JURI LASO**, empresario, cedula de identidad: N°15.336.688-8, caratulados **“JURI/ARAYA”**, **ROL: C-4713-2025**, a S.S., con respeto digo:

Que, solicito se tenga por cumplido lo ordenado a folio 2 en razón que la demanda de autos fue remitida a través de la oficina judicial virtual con el sistema de clave única tanto por el abogado patrocinante, como por el patrocinado.

En subsidio, para el evento que S.S. estime que no procede tener por cumplido lo ordenado, solicito tener por alegado entorpecimiento en razón que el plazo de 3 días vence el día sábado, para así prorrogar por un plazo prudencial para cumplir la diligencia mandatada.

POR TANTO,

RUEGO A S.S., tener por cumplido lo ordenado o, en subsidio, tener por alegado entorpecimiento y conferir nuevo plazo prudencial para cumplir lo mandado en resolución de folio 2.



JUZGADO : 3º Juzgado Civil de Santiago

CAUSA ROL : C-4713-2025

CARATULADO : JURI/ARAYA

RATIFICA FIRMA Y OTORGA PODER ANTE MINISTRO DE FE DEL TRIBUNAL:

Santiago, a 14 de abril de 2025:

Por medio del presente, se certifica que comparecen por videoconferencia:

NOMBRE	CEDULA DE IDENTIDAD	EN REPRESENTACIÓN DE	RUT	TIPO DE LITIGANTE
JORGE ALEJANDRO JURI LASO	15336688-8			Demandante

Quienes, en este acto, ratifican sus firmas y otorgan mandato judicial, a los abogados(as) y/o apoderados, con las facultades que por cada uno de ellos se indican:

NOMBRE	CEDULA DE IDENTIDAD	TIPO LITIGANTE	PODER
FRANCO LUIS ANABALÓN CHACANA	15999889-4	Abogado del Demandante	Amplio, Incisos 1º y 2º, del Artículo 7º del Código de Procedimiento Civil

Los que acreditaron debidamente la condición en la cual comparecen.

Observaciones: Sin Observaciones.

Ministro de Fe del Tribunal:



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XBLLXTJWVQY

NOMENCLATURA : 1. [101]Pospone inicio de la tramitación
JUZGADO : 3º Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-4713-2025
CARATULADO : JURI/ARAYA

Santiago, cinco de mayo de dos mil veinticinco

Resolviendo la presentación de fecha 22 de abril de 2025 (folio 06):

Téngase por cumplido lo ordenado, estese a lo que se resolverá a continuación.

Previo a proveer, acompáñese los certificados de dominio señalados en el segundo otrosí, actualizados a la fecha Cúmplase dentro del término de quinto día, contados desde la notificación por el estado diario de la presente resolución, bajo apercibimiento de tener por no iniciada la solicitud, para todos los efectos legales.

Resolvió doña MARIA SOLEDAD OYANEDEL RODRIGUEZ, Juez Suplente. /nff.-

En Santiago, a cinco de mayo de dos mil veinticinco, se notificó por el estado diario, la resolución precedente



PROVEA DERECHAMENTE.

3° S. J. L. EN LO CIVIL DE SANTIAGO.

FRANCOANABALÓN CHACANA, abogado, por la parte demandante de **JORGE ALEJANDRO JURI LASO**, empresario, cedula de identidad: N°15.336.688-8, caratulados **“JURI/ARAYA”, ROL: C-4713-2025**, a S.S., con respeto digo:

Que, habiendo cumplido lo ordenado por S.S., vengo a solicitar se provea derechamente la demanda de autos.

POR TANTO,

SOLICITO A S.S., proveer derechamente el libelo.

NOMENCLATURA : 1. [1]Da curso a la demanda y cita a comparendo
JUZGADO : 3º Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-4713-2025
CARATULADO : JURI/ARAYA

Santiago, diecinueve de mayo de dos mil veinticinco

A la presentación de fecha 07 de mayo del 2025, folio 8:

Téngase por cumplido lo ordenado y por acompañado documentos. Estese a lo que se resolverá.

Proveyendo derechamente la demanda:

A lo Principal y al Primer Otrosí: Comparezcan las partes a audiencia de contestación y conciliación, la que se llevará a cabo por videoconferencia, vía plataforma Zoom, el día **MIÉRCOLES 18 DE JUNIO DE 2025 A LAS 11:30 HORAS**, debiendo señalar un correo electrónico, tanto demandante como demandado, **hasta las 12 horas del día hábil previo a la audiencia fijada**, para remitir el link para efectos de conectarse y participar en dicha audiencia, lo que hará la Sra. Coordinadora del Tribunal, el día previo (lacontreras@pjud.cl). Los correos deberán remitirse a la casilla antes referida.

Lo anterior, sin perjuicio del derecho de las partes, abogados y demás intervinientes, de concurrir personalmente al Tribunal, ubicado en calle Huérfanos 1409, piso 17, comuna de Santiago.

Para los efectos de realización de la audiencia mediante videoconferencia, ambas partes deberán contar con los elementos tecnológicos necesarios, ya sea P.C o celular, con cámara y micrófono.

Notifíquese a los demandados con a lo menos 5 días hábiles de anticipación a la fecha fijada para asistir virtualmente a la audiencia señalada, bajo apercibimiento de proceder en su rebeldía.

Se hace presente, que los apoderados de ambas partes deberán exhibir su cédula de identidad al momento de la audiencia, de lo que se dejará constancia en autos.

En el caso de la demandada, y para el evento de que comparezca, se solicita ingrese su contestación a través de la oficina judicial virtual.

Para los efectos de la testimonial y/o confesional que procediere, se hace presente que éstas serán rendidas presencialmente ante el Tribunal, ubicado en Huérfanos 1409, piso 17, comuna de Santiago, en la misma oportunidad, debiendo concurrir con Receptor Judicial y los testigos y absolventes, según sea el caso, quienes deberán portar y exhibir su cédula de identidad. Los abogados y los apoderados podrán hacer uso de la facultad establecida en el artículo 77 bis del Código de



Procedimiento Civil, en cuyo caso, el Señor Receptor Judicial deberá remitir el link con la respectiva invitación al correo electrónico informado por el interesado.

Las partes y los Señores Receptores Judiciales deberán dar estricto cumplimiento al manual de “Agendamiento de Audiencias Testimoniales y Confesionales” al que pueden acceder por medio de la Oficina Judicial Virtual.

Del mismo modo, las venias deberán solicitarse **con al menos 10 minutos de antelación** a la prueba respectiva, siendo deber del Receptor Judicial estar al tanto de la misma.

Al Segundo Otrosí: Téngase por acompañado documentos, con citación.

Al Tercer Otrosí: Reitérese en su oportunidad.

Al Cuarto Otrosí: Téngase presente patrocinio y poder. Respecto al correo electrónico téngase presente e ingrésese la forma válida de notificación al sistema informático.

Resolvió doña María Soledad Oyanedel Rodríguez, Juez Suplente del 3° Juzgado Civil de Santiago.

En **Santiago**, a **diecinueve de mayo de dos mil veinticinco**, se notificó por el estado diario, la resolución precedente/dlv.



CUMPLE LO ORDENADO ACOMPAÑANDO DOCUMENTOS CON CITACIÓN.

3° S. J. L. EN LO CIVIL DE SANTIAGO.

FRANCOANABALÓN CHACANA, abogado, por la parte demandante de **JORGE ALEJANDRO JURI LASO**, empresario, cedula de identidad: N°15.336.688-8, caratulados **“JURI/ARAYA”, ROL: C-4713-2025**, a S.S., con respeto digo:

Que, dentro del plazo conferido, vengo a cumplir lo ordenado acompañando con citación todos los certificados de dominio ofrecidos en el Segundo Otrosí de la demanda, actualizado a mayo de 2025, tales son:

“3.- Certificado de Dominio Vigente de las propiedades:

- Inmueble no agrícola, N° Rol SII 387-383 y Rol 387-491, comuna de Santiago, Inscripción CBR: Fojas 34771, N°50450, año 2022, Santiago.

- Inmueble no agrícola, N° Rol SII 387-384, comuna de Santiago, Inscripción CBR: Fojas 34772, N°50451, año 2022, Santiago.

- Inmueble no agrícola, N° Rol SII 423-429, comuna de Santiago, Inscripción CBR: Fojas 34773, N°50452, año 2022, Santiago.

-Inmueble no agrícola, N° Rol SII 3228-3, comuna de Santiago, Inscripción CBR: Fojas 13163 vta, N°12200, año 2022, San Miguel”

POR TANTO,

SOLICITO A S.S., tener por cumplido lo ordenado, y por acompañados los documentos antes singularizados con citación.